KAPITOLU 524

ATT DWAR IL-PROTEZZJONI TAL-EMBRIJUNI

Sabiex jipprovdi protezzjoni għal embrijuni umani u materji anċillari oħra.

1 ta' Jannar, 2012*

L-ATT XXI tal-2012, kif emendat bl-Atti XXIV tal-2018 u XI tal-2022.

1. It-titolu fil-qosor ta' dan l-Att huwa l-Att dwar il-Protezzjoni ta' Embrijuni. Titolu fil-qosor.

2. F'dan l-Att sakemm ir-rabta tal-kliem ma teħtieġx xort' oħra: Tifsir. *Emendat: XXIV.2018.2; XI.2022.3.*

"l-Awtorità" tfisser l-Awtorità għall-Protezzjoni ta' Embrijuni stabbilita bl-artikolu 3;

"adozzjoni ta' embrijun" tfisser il-proċess stabbilit f'dan l-Att fejn embrijuni mhux trasferiti jkunu mogħtija gratuwitament lill-ġenitur prospettiv jew lill-ġenituri prospettivi:

Iżda dan it-terminu m'għandux l-istess tifsira u m'għandux jirriżulta fl-istess effetti ta' "adozzjoni" skont il-Kodiċi Ċivili u l-fraži "adottiv" għandha tinftiehem fl-istess sens; Kap. 16.

"ċelloli *germ line*" tfisser iċ-ċelloli tal-bajd u tal-isperma kollha li jistgħu jwasslu biex jinħoloq bniedem;

"Direttiva" tfisser id-Direttiva 2004/23/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Marzu, 2004 fuq l-għemil ta' livelli dwar il-kwalità u s-sigurezza għad-donazzjoni, ksib, ittestjar, ipproċessar, preservazzjoni, ħżin u distribuzzjoni ta' tessut u ċelloli uman;

"donatur" tfisser terza persuna li tiddona ċelloli *germ line* sabiex ikunu użati fi prokreazzjoni assistita b'mod mediku:

Iżda donazzjonijiet minn axxendent għal dixxendent, dixxendent għal axxendent, aħwa, sew jekk mill-istess ġenituri, sew jekk minn ġenitur wieħed biss, ma għandhomx ikunu permessi;

"donazzjoni ta' embrijun" tfisser it-trasferiment ta' embrijun li jirriżulta minn gameti (*spermatozoa* u *oocytes*) li ma oriġinawx mill-ġenitur prospettiv jew mill-ġenituri prospettivi;

"embrijun" tfisser l-organiżmu uman li jirriżulta mill-fertilizzazzjoni ta' ċellola tal-bajd umana minn ċellola tal-isperma umana li tkun kapaċi tiżviluppa u għandha wkoll tinkludi kull ċellola totipotenti mneħħija minn embrijun uman jew prodott mod ieħor, li hija preżunta li tista' tiddividi ruħha u tiżviluppa bħala bniedem uman taħt il-kundizzjonijiet xierqa;

"ġenitur prospettiv" tfisser kwalunkwe persuna irrispettivament mill-ġeneru jew orjentazzjoni sesswali, li laħqet l-età maġġorenni u li hija riċevitur jew utent ta' tekniki ta' prokreazzjoni assistita b'mod mediku regolata taħt dan l-Att;.

"il-Kunsill" tfisser il-Kunsill Mediku imwaqqaf bl-artikolu 9 tal-Att Kap. 464.

*ara l-artikolu 1(2) kif promulgat oriġinarjament, u l-Avviż Legali 455 tal-2012.

dwar il-Professjonijiet tas-Saħħa;

"Ministru" tfisser il-Ministru responsabbli għas-saħħa;

Kap. 464.

"professjonist fil-kura medika" għandha l-istess tifsira mogħtija lilha bl-artikolu 2 tal-Att dwar il-Professjonijiet tas-Saħħa;

"prokreazzjoni assistita b'mod mediku" tfisser it-trattamenti u l-proċeduri kollha li jinkludu l-immaniġġar *in vitro* ta' *oocytes* umani, *spermatozoa* jew embrijuni sabiex tiġi stabbilita tqala. Din tinkludi, iżda mhix limitata għal, inseminazzjoni intrauterina, fertilizzazzjoni *in vitro,* injezzjoni intraċitoplasmika tal-isperma, trasferiment ta' embrijun, gameti, tessut ġerminali u krijo-preservazzjoni tal-embrijun, *oocyte* u donazzjoni tal-embrijun;

"Protokoll" tfisser il-Protokoll stabbilit bil-miktub mill-Awtorità u miġjub fis-seħħ permezz ta' regolamenti magħmula mill-Ministru taħt dan l-Att, kif pubblikati fil-Gazzetta;

"stabbilimenti ta' tessut" tfisser faċilità jew sezzjoni ta' sptar jew korp ieħor fejn l-attivitajiet ta' pproċessar, preservazzjoni, ħażna jew distribuzzjoni ta' tessut u ċelloli umani għal applikazzjoni umana huma mwettqa u tista' tkun responsabbli għall-akkwist u, jew ittestjar ta' tessut u ċelloli.

Kap. 464.

"tabib" tfisser persuna liċenzjata skont l-Att dwar il-Professjonijiet tas-Saħħa sabiex jipprattika bħala tabib;

Twaqqif u għamla tal-Awtorità għall-Protezzjoni ta' Embrijuni.

3. (1) Għandu jkun hemm korp, li jkun magħruf bħala l-Awtorità għall-Protezzjoni ta' Embrijuni, li jkun magħmul minn *Chairman* u numru ta' membri li ma jkunx anqas minn erba', maħtura mill-Ministru.

(2) Iċ-*Chairman* għandu jkun persuna li jkollha *warrant* biex teżerċita l-professjoni ta' Avukat u illi tkun eżerċitat dik il-professjoni għal perjodu ta' mill-anqas tnax-il sena jew Imħallef irtirat jew Maġistrat irtirat.

(3) Persuna ma tkunx kwalifikata li jkollha l-kariga ta' membru tal-Awtorità jekk:

(*a*) tkun Ministru jew Segretarju Parlamentari;

(*b*) tkun membru tal-, jew kandidat għall-elezzjoni għall-Kamra; jew

(*ċ*) tkun membru ta' awtorità tal-gvern lokali; jew

(*d*) għandha interess finanzjarju jew interess ieħor f'xi intrapriża jew attività li x'aktarx taffettwa t-twettiq tal-funzjonijiet tagħha bħala membru tal-Awtorità.

(4) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu, il-kariga ta' membru tal-Awtorità ssir vakanti -

(*a*) meta jiskadi ż-żmien ta' ħames snin mid-data tal-ħatra tiegħu jew f'dik id-data li tiġi qabel skont ma jista' jiġi speċifikat fl-istrument li bih ikun inħatar; jew

(*b*) meta tinqala' xi ċirkostanza li, kieku persuna ma kienetx membru tal-Awtorità, kienet iġġib l-iskwalifika tagħha għal dik il-ħatra.

(5) Membru tal-Awtorità jista' jitneħħa mill-kariga mill-Ministru jekk, fil-fehma tal-Ministru, dak il-membru ma jkunx idoneu biex ikompli f'dik il-kariga jew ikun sar inkapaċi milli jwettaq kif imiss dmirijietu bħala membru, kemm jekk minħabba f'nuqqas ta' saħħa tal-moħħ jew tal-ġisem jew għal xi raġuni oħra, jew minħabba f'imġieba ħażina.

(6) Jekk il-kariga ta' membru tal-Awtorità issir vakanti jew membru jkun għal xi raġuni inkapaċi li jwettaq il-funzjonijiet tal-kariga tiegħu, il-Ministru jista' jaħtar persuna oħra bħala membru temporanju tal-Awtorità sakemm il-membru li ma setgħax iwettaq il-funzjonijiet tal-kariga tiegħu jerġa jidħol f'dik il-kariga.

(7) Il-membri tal-Awtorità, fit-twettiq tal-funzjonijiet tagħhom għandhom jaġixxu fuq il-ġudizzju individwali tagħhom u m'għandhomx ikunu suġġetti għad-direzzjoni jew kontroll ta' xi persuna jew awtorità.

Funzjonijiet u setgħat tal-Awtorità. *Emendat: XXIV.2018.3; XI.2022.4.*

4. (1) Il-funzjonijiet u s-setgħat tal-Awtorità għandhom ikunu li ġejjin:

(*a*) li tiżgura li tobba, paramediċi u kull persunal ieħor involut fi proċeduri ta' prokreazzjoni assistita b'mod mediku u donazzjoni ta' gameti jżommu *standards* għoljin ta' etika;

(*b*) li fejn jeżisti suspett raġonevoli illi d-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u kwalunkwe regolamenti magħmula taħtu mhumiex qed jiġu mħarsa, titlob u tottjeni informazzjoni u kopji, f'kull forma, ta' dokumenti meħtieġa skont id-Direttiva sabiex ikunu rintraċċati ċelloli umani;

(*ċ*) li twettaq spezzjonijiet sabiex tiżgura illi l-i*standards* tal-aħjar prattika qegħdin jiġu rispettati u applikati u illi kull informazzjoni u dokumentazzjoni meħtieġa skont dan l-Att u kwalunkwe regolamenti magħmula taħtu tkun qiegħda tinżamm kif jixraq u għal dan il-għan li taċċedi fi kliniċi u f'kull postijiet oħra hekk kif meħtieġ;

(*d*) li żżomm rendikont ta' prinċipji ġenerali liema, fl-opinjoni tagħha, għandhom jiġu segwiti:

(i) fit-twettiq tal-attivitajiet tagħha taħt dan l-Att; u

(ii) fit-twettiq tal-funzjonijiet tagħha fir-rigward ta' dawk l-attivitajiet taħt dan l-Att;

(*e*) li tiżgura, fir-rigward tal-attivitajiet taħt dan l-Att, konformità ma:

(i) l-obbligi u l-ħtiġiet imposti bi jew taħt dan l-Att u kwalunkwe regolamenti magħmula taħtu; u

(ii) il-kodiċijiet ta' prattika stabbiliti taħt il-paragrafu (*a*);

(*f*) li tiddetermina l-eliġibilità u l-adegwatezza jew mod ieħor ta' ġenitur prospettiv adottiv skont il-Protokoll

fil-każijiet fejn tista' tagħti għal adozzjoni embrijuni skont dan l-Att u żżomm reġistru tagħhom;

(*g*) li żżomm reġistru ta' kull proċedura ta' prokreazzjoni assistita b'mod mediku, donazzjoni ta' ċelloli *germ line*, krijo-preservazzjoni ta' ċelloli *germ line*, krijo-preservazzjoni ta' embrijuni u donazzjonijiet ta' embrijuni u adozzjonijiet skont dan l-Att li fi kwalunkwe każ għandu jibqa' kunfidenzjali;

(*h*) li twettaq dawk il-funzjonijiet oħra kif jistgħu, minn żmien għal żmien, jiġu preskritti b'regolamenti taħt dan l-Att;

(*i*) sabiex tistabbilixxi u tmantni Protokoll bil-miktub, li għandu jikkonsisti fil-prinċipji regolatorji li għandhom jiġu segwiti fit-twettiq tal-funzjonijiet tagħha taħt dan l-Att:

Iżda illi dan il-Protokoll għandu jiġi diskuss fil-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa fi żmien erba' (4) ġimgħat mid-data tal-pubblikazzjoni tar-regolamenti msemmija fit-tifsira "Protokoll" fl-artikolu 2.

(2) Minkejja d-dispożizzjonijiet ta' kwalunkwe liġi oħra u minkejja d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 7 iżda mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 18, l-Awtorità tista' tagħti għal adozzjoni l-embrijuni lil terza persuna li tikkwalifika għal prokreazzjoni assistita b'mod mediku, fil-każijiet fejn:

(*a*) wara l-fertilizzazzjoni taċ-ċelloli tal-bajd imma qabel issir l-impjantazzjoni tal-embrijuni fil-ġuf il-mara tmut; jew

(*b*) għal kwalunkwe raġuni oħra l-impjantazzjoni tal-embrijuni fil-ġuf tal-ġenitur prospettiv ma tistax issir inklużi dawk il-każijiet fejn il-ġenitur prospettiv jirrifjuta l-impjantazzjoni msemmija jew laħaq l-età massima permessa għall-impjantazzjoni tiegħu jew ma jġeddidx il-kuntratt mal-persuna bil-liċenzja fejn l-embrijuni krijo-preservati qed ikunu miżmuma għal użu li jista' jkun hemm:

Iżda l-Awtorità għandha tagħti għal adozzjoni embrijuni meta l-ġenitur prospettiv jilħaq l-età massima permessa għall-impjantazzjoni tiegħu.

(3) L-adozzjoni ta' embrijun tista' sseħħ biss jekk l-Awtorità, fuq applikazzjoni ta' ġenitur prospettiv jew ġenituri prospettivi, hekk tiddeċiedi:

Iżda illi l-Awtorità għandha toħroġ l-awtorizzazzjoni tagħha biss jekk il-ġenitur prospettiv jew ġenituri prospettivi ġew dikjarati minn tabib li huma fiżikament tajbin sabiex isir trasferiment ta' embrijun u wara rakkomandazzjoni favorevoli maħruġa mill-Bord
Kap. 495. għall-Adozzjoni skont l-Att dwar l-Amministrazzjoni tal-Adozzjoni li tiddetermina l-eliġibilità u adegwatezza jew nuqqas tal-ġenitur prospettiv jew ġenituri prospettivi:

Iżda wkoll l-Awtorità għandha tagħmel kull sforz raġonevoli sabiex tqabbel ġenituri prospettivi mal-embrijuni li għandhom bżonn tqegħid ta' adozzjoni:

Iżda wkoll, mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (4) tal-artikolu 9, l-identità tal-adottant jew adottanti u l-persuni li minnhom ġew iċ-ċelloli *germ line* għandhom f'kull każ jibqgħu anonimi u l-ġenituri prospettivi għandhom ikollhom biss il-jedd għal informazzjoni ġenerika skont il-Protokoll:

Iżda wkoll li l-Awtorità għandha tkun obbligata li tipprovdi lill-ġenitur prospettiv jew ġenituri prospettivi l-informazzjoni medika u, jew dijanjostika dwar l-embrijun kif speċifikat fil-Protokoll imfisser fl-artikolu 2:

Iżda wkoll l-impjantazzjoni ta' embrijuni fl-istess ħin li joriġinaw minn persuni differenti f'ġenitur prospettiv waqt l-istess ċiklu hija projbita.

(4) Ebda ħaġa f'dan l-artikolu ma għandha tippreġudika l-awtorità jew l-eżerċizzju ta' xi funzjoni jew setgħa tal-Awtorità dwar il-Liċenzi taħt l-Att dwar id-Demm Uman u Trapjanti: Kap. 483.

Iżda f'każ eċċezzjonali meta l-embrijun ma jkunx ġie adottat mill-ġenitur prospettiv jew mill-ġenituri prospettivi matul il-perjodu mid-data tal-ġurnata li fiha l-impjantazzjoni fil-ġenitur prospettiv ma setgħetx issir aktar għar-raġuni jew raġunijiet preċitati sad-data tal-ġhoti għall-adozzjoni, jekk issir, l-Awtorità għandha titqies bħala kuratriċi tal-embrijun għall-finijiet u l-effetti kollha tal-liġi u l-Awtorità għandha minnufih u matul iż-żmien kollu tal-kurazija tinforma u tikkonsulta lill-ġenitur jew ġenituri prospettivi, u fin-nuqqas ta' dawn lill-eredi legali tagħhom, dwar id-deċiżjonijiet li għandhom jittieħdu dwar l-embrijun. B'dana li f'każ li ż-żewġ ġenituri prospettivi jistgħu jkunu konsultati, l-Awtorità għandha safejn hu possibbli tirrispetta x-xewqa tal-ġenituri fil-paramentri ta' dan l-Att:

Iżda, kwalunkwe persuna li għandha interess ġuridiku, jew fl-assenza tagħha, l-eredi legali tagħha, f'għoxrin jum mid-data li l-Awtorità tieħu d-deċiżjoni għall-għotja b'donazzjoni tal-embrijuni, tista' b'rikors ġuramentat fil-Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja) tistħarreġ il-validità tad-deċiżjoni u għandu jkun hemm il-jedd ta' appell mid-deċiżjoni tal-Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja) quddiem il-Qorti tal-Appell permezz ta' rikors magħmul fi żmien għoxrin jum mid-data tad-deċiżjoni tal-Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja). Fejn ma jkunx hemm rikors skont kif provdut f'dan l-artikolu, jew fejn il-proċeduri ġudizzjarji huma rtirati jew ma jitkomplewx, jew fejn il-proċeduri ġudizzjarji jkunu saru *res judicata*, id-deċiżjoni tal-Awtorità jew tal-qorti tkun finali:

Iżda wkoll l-embrijun għandu jibqa' krijo-preservat sakemm id-deċiżjoni tal-Awtorità jew tal-Qorti tkun finali.

(5) Fejn id-deċiżjoni tal-Awtorità jew tal-qorti għal għotja tal-embrijun għall-adozzjoni tkun finali, dan l-embrijun għandu jkun ikkunsidrat bħala embrijun tal-adottant jew adottanti u l-persuni li minnhom oriġina l-embrijun għandhom jitilfu kull dritt u

għandhom ikunu meħlusa minn kull obligazzjoni lejn l-embrijun.

(6) Bla ħsara għal kif hemm ipprovdut mod ieħor f'dan l-artikolu, malli d-deċiżjoni tal-Awtorità għall-għotja ta' embrijun tkun finali, din tkun irrevokabbli.

Dritt għal proċeduri ta' prokreazzjoni assistita b'mod mediku.

5. (1) Kull ġenitur prospettiv għandu jkollu aċċess għal proċeduri ta' prokreazzjoni assistita b'mod mediku:

Iżda dawn il-proċeduri jista' jsir użu minnhom biss fejn ikun hemm iċ-ċans raġonevoli ta' suċċess u li l-proċeduri ma jkunux jinvolvu xi riskju magħruf bla bżonn lis-saħħa tal-mara jew tat-tfal, apparti dawk ir-riskji diġà magħrufa tajjeb bħala marbuta b'mod inerenti ma' din il-proċedura.

(2) Kull persuna li tipprovdi, jew tassisti fi, xi proċedura ta' prokreazzjoni assistita b'mod mediku lil persuna oħra li ma tkunx il-ġenitur prospettiv, tkun ħatja ta' reat u teħel multa ta' mhux anqas minn għaxart elef euro (€10,000) u mhux aktar minn tlieta u għoxrin elf euro (€23,000) jew priġunerija ta' mhux aktar minn ħames snin jew dik il-multa u l-priġunerija flimkien:

Iżda meta l-persuna tkun tabib li jkun wettaq l-imsemmija proċedura, it-tabib għandu jiġi eżentat mir-responsabbilità kriminali meta juri li jkun ta attenzjoni raġonevoli biex jiddetermina li, l-persuna li fuqha twettqet il-proċedura jew kien hemm tentattiv biex titwettaq, kienet intitolata għal aċċess għal proċedura bħal dik.

Proċeduri illegali. *Emendat: XXIV.2018.4; XI.2022.5.*

6. Kull min -

(*a*) jiffertilizza b'mod artifiċjali xi ċellola tal-bajd għal kull skop ħlief dak sabiex tiġi t-tqala tal-ġenituri prospettivi;

(*b*) intenzjonalment jiffertilizza aktar ċelloli tal-bajd mill-ammont massimu stabbilit fil-Protokoll minn mara waħda f'ċiklu wieħed ta' trattament:

Iżda illi t-tabib inkarigat mill-proċedura ta' prokreazzjoni assistita b'mod mediku jista', b'konsultazzjoni mat-tim multidixxiplinarju u bil-permess tal-Awtorità, jiddeċiedi li jiffertilizza aktar minn żewġ ċelloli tal-bajd f'ċiklu ta' trattament wieħed (1) sakemm dan isir skont il-Protokoll:

Iżda wkoll ma jkunux jistgħu jiġu fertilizzati aktar ċelloli tal-bajd sakemm ma jkunux ġew impjantati fil-ġenitur prospettiv mingħand min oriġinaw l-embrjuni krijo-preservati kollha minn kwalunkwe trattament ta' prokreazzjoni assistita b'mod mediku preċedenti minn kwalunkwe trattament ta' prokreazzjoni assistita b'mod mediku preċedenti ħlief f'dawk iċ-ċirkostanzi speċifikati fil-Protokoll u li jiksbu l-awtorizzazzjoni minn qabel tal-Awtorità, f'liema każ il-fertilizzazzjoni ta' iktar ċelloli tal-bajd għandu jkun permess:

Iżda wkoll fejn il-ġenitur prospettiv jew il-ġenituri prospettivi waqt li jkunu qed jgħaddu minn prokreazzjoni assistit b'mod mediku ma jagħtux espressament il-kunsens tagħhom

għall-krijo-preservazzjoni tal-embrijuni u għad-donazzjoni tal-bajd fertilizzati jekk neċessarju, skont l-artikolu 18, mhuwiex legali li tiffertilizza iżjed minn massimu ta' żewġ (2) bajd f'kull ċiklu ta' trattament.

(*ċ*) jittrasferixxi iktar minn żewġ embrijuni fil-ġenitur prospettiv f'ċiklu ta' trattament;

(*d*) ineħħi embrijun minn mara qabel ma titlesta l-impjantazzjoni fil-ġuf sabiex jiġi trasferit f'mara oħra l-embrijun;

(*e*) jagħżel jew iwarrab embrijun għal finijiet ewġeniċi:

Iżda l-Protokoll jista' jispeċifika li ċerti ċirkostanzi eċċezzjonali ma għandhomx jikkostitwixxu għażla ta' embrijuni għal skopijiet ewġeniċi; b'dana però wkoll li l-esperti mediċi kif elenkati fil-Protokoll għandhom jagħtu informazzjoni u tifsir dwar l-ittestjar ta' ċelloli tal-bajda umana (oocytes) u ttestjar ieħor li huwa disponibbli lill-ġenitur prospettiv jew il-ġenituri prospettivi, u l-imsemmija ġenitur prospettiv jew ġenituri prospettivi għandhom jagħżlu liema ttestjar għandu jsir wara konsultazzjoni mal-esperti mediċi;

(*f*) iwettaq fertilizzazzjoni b'mod artifiċjali ta', jew jittrasferixxi embrijun uman fi, mara li tkun ippreparata li ċċedi b'mod permanenti t-tifel jew it-tifla tagħha wara li jitwieled jew titwieled (omm surrogata),

ikun ħatja ta' reat u jeħel multa ta' mhux anqas minn ħamest elef euro (€5,000) u mhux aktar minn ħmistax-il elf euro (€15,000) jew priġunerija ta' mhux aktar minn tliet snin jew dik il-multa u l-priġunerija flimkien:

Iżda -

(i) il-ġenitur prospettiv fir-rigward tal-aġir imsemmi fil-paragrafi (*a*) u (*d*); u, jew

(ii) il-mara li fiha ser jiġu trasferiti ċ-ċellola tal-bajd jew l-embrijun, fir-rigward tal-aġir imsemmi fil-paragrafu (*f*);

ikollha tnaqqis fil-piena b'grad wieħed jew tnejn.

Krijo-preservazzjoni ta' ċelloli *germ line* u embrijuni.. *Sostitwit: XXIV.2018.5. Emendat: XI.2022.6.*

7. (1) Ċelloli tal-isperma jistgħu jkunu krijo-preservati ġewwa stabbilimenti tat-tessut awtorizzati matul il-ħajja tal-persuna li minnha joriġinaw.

(2) *Oocytes* jistgħu jkunu krijo-preservati fi stabbilimenti tat-tessut awtorizzati sal-età massima għal fertilizzazzjoni u t-trasferiment tagħhom fil-ġenitur prospettiv sakemm ma jkunu mogħtija b'donazzjoni skont dan l-Att:

Iżda, fi kwalunkwe każ, mhuwiex permissibbli li jittieħdu jew tibda l-krijo-prezervazzjoni ta' *oocytes* wara l-mewt tal-persuna li minnha joriġinaw.

(3) Embrijun li ma jistax jiġi trasferit fil-ġenitur prospettiv f'ċiklu ta' trattament għandu jkun krijo-preservat fi stabbilimenti tat-tessut liċenzjati għall-użu fil-futur mill-ġenitur prospettiv:

Iżda l-krijo-preservazzjoni ta' embrijuni għandha tkun regolata bi ftehim bejn il-ġenitur prospettiv jew il-ġenituri prospettivi u l-persuna bil-liċenzja bla ħsara għal awtorizzazzjoni mogħtija minn qabel mill-Awtorità u għandu jkollha terminu ta' validità sa massimu ta' ħames snin li jista' jiġġedded sal-età massima permissibbli għat-trasferiment tiegħu f'ġenitur prospettiv, skont il-Protokoll:

Iżda wkoll meta l-età massima permissibbli għat-trasferiment tal-embrijun fil-ġenitur prospettiv tintlaħaq, l-Awtorità għandha tawtorizza d-donazzjoni tal-embrijun krijo-preservat.

(4) Bla ħsara għas-subartikoli msemmija hawn fuq, kull forma oħra ta' preservazzjoni ta' ċelloli *germ line* u embrijuni hija projbita u kull min jikser dan l-artikolu jkun ħati ta' reat u jeħel meta jinstab ħati multa ta' mhux anqas minn ħamest elef euro (€5,000) u mhux aktar minn ħmistax-il elf euro (€15,000) jew priġunerija ta' mhux aktar minn tliet snin jew dik il-multa u priġunerija flimkien:

Iżda fejn ikun hemm ksur ta' kwalunkwe dispożizzjoni ta' dan l-Att, l-Awtorità tista' tordna l-krijo-preservazzjoni ta' kull embrijun.

(5) Ġenitur prospettiv jew ġenituri prospettivi li għandhom embrijuni krijo-preservati fi stabbilimenti tat-tessut barra minn Malta jistgħu japplikaw biex jingħataw awtorizzazzjoni mill-Awtorità li żewġ embrijuni krijo-preservati jiġu lokalment trasferiti fil-ġenitur prospettiv jew ġenituri prospettivi f'kull ċiklu:

Iżda l-Awtorità ma għandhiex tawtorizza t-trasferiment ta' iżjed minn żewġ embrijuni għal kull ċiklu.

Użu mhux xieraq ta' embrijuni umani.
Emendat: XXIV.2018.6

8. (1) Kull min, barra mill-finijiet ta' impjantazzjoni f'ġenitur prospettiv kif hekk awtorizzat mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, jiddisponi minn, jgħaddi lil jew jikseb embrijun uman prodott barra mill-ġisem, jew ineħħi dak l-embrijun minn ġenitur prospettiv qabel ma titlesta l-impjantazzjoni fil-ġuf, ikun ħati ta' reat u jeħel, meta jinstab ħati, multa ta' mhux anqas minn ħamest elef euro (€5,000) u mhux aktar minn ħmistax-il elf euro (€15,000) jew priġunerija ta' mhux aktar minn tliet snin jew dik il-multa u l-priġunerija flimkien.

(2) Kull min jikkawża li tiġi żviluppata bajda fertilizzata umana barra mill-ġisem għal finijiet barra minn dawk sabiex tiġi t-tqala, ikun ħati ta' reat u jeħel meta jinsab ħati multa ta' mhux anqas minn ħamest elef euro (€5,000) u mhux aktar minn ħmistax-il elf euro (€15,000) jew priġunerija ta' mhux aktar minn tliet snin jew dik il-multa u l-priġunerija flimkien.

Donazzjoni u użu ta' ċelloli *germ line*.
Sostitwit: XXIV.2018.7
Emendat: XI.2022.7.

9. (1) Id-donazzjoni ta' ċelloli *germ line* għall-fini ta' prokreazzjoni assistita b'mod mediku għandha tkun ftehim kunfidenzjali bejn id-donatur u l-persuna bil-liċenzja:

Iżda qabel ma jidħlu għal dan il-ftehim, il-persuna bil-

liċenzja għandha tavża lid-donatur bil-konsegwenzi ta' dan il-ftehim skont dan l-Att:

Iżda wkoll meta d-donatur ta b'donazzjoni ċ-ċelloli *germ line* lil stabbiliment tat-tessut awtorizzat barra minn Malta, skont l-Att dwar id-Demm Uman u t-Trapjanti, u dawn iċ-ċelloli *germ line* se jkunu distribwiti u, jew importati lejn stabbiliment tat-tessut f'Malta, għandu jkun iffirmat ftehim ta' parti terza bejn id-detentur tal-liċenzja Malti u d-detentur tal-liċenzja tal-istabbiliment tat-tessut barrani: Kap. 483.

Iżda wkoll m'għandux ikun hemm rabta ta' filjazzjoni skont id-dispożizzjonijiet tal-Kodici Ċivili bejn l-embrijun fertilizzat permezz ta' ċelloli *germ line* mogħtija b'donazzjoni u d-donatur.

(2) Donatur għandu jkollu età ta' 'l fuq minn tmintax-il (18) sena, il-kapaċità legali biex jintrabat b'kuntratt, ikun ta' saħħa mentali u fiżika tajba u kif ukoll jissodisfa l-kriterji speċifikati fil-Protokoll.

(3) Donatur għandu jkun taħt l-età ta' sitta u tletin (36) sena fil-jum tad-donazzjoni:

Iżda l-Awtorità tista' tawtorizza donatur li jeċċedi dan il-limitu tal-età f'każijiet eċċezzjonali speċifikati fil-Protokoll.

(4) Ħlief f'każijiet ta' donazzjoni diretta, il-ġenituri prospettivi jew ġenitur prospettiv għandhom ikunu intitolati biss sabiex jottjenu dik l-informazzjoni ġenerika li hemm speċifikata fil-Protokoll dwar id-donatur li l-identità tiegħu għandha dejjem tibqa' kunfidenzjali:

Iżda d-dokumenti mediċi li jistgħu jaffettwaw is-saħħa tal-wild u l-identità tad-donatur jew tal-persuni li minnhom ikun oriġina embrijun adottat għandhom ikunu aċċessibbli għall-wild konċepit miċ-ċelloli *germ line* tal-imsemmi donatur meta l-wild jagħlaq it-tmintax (18)-il sena u, bil-kunsens tal-Awtorità, id-dokumenti mediċi li jistgħu jaffettwaw is-saħħa tal-wild għandhom ikunu aċċessibbli għall-ġenitur jew ġenituri f'xi stadju qabel f'ċirkostanzi eċċezzjonali fejn il-ħajja jew is-saħħa tal-wild li twieled minn dawk iċ-ċelloli *germ line* tkun fil-periklu:

Iżda wkoll l-Awtorità għandha żżomm id-dokumenti dwar l-identità tad-donatur għall-perjodu ta' ħamsa u sittin (65) sena:

Iżda wkoll jekk l-Awtorità tiġi a konoxxenza ta' mard serju huwa obbligu tagħha li tiżvela dik l-informazzjoni lill-ġenitur jew ġenituri u, fil-każ li l-wild ikun sar maġġorenni, lill-wild.

(5) Id-donazzjoni ta' ċelloli *germ line* għall-fini ta' prokreazzjoni assistita b'mod mediku għandha tkun limitata għal donazzjoni waħda biss u din id-donazzjoni għandha tkun użata f'ġenitur prospettiv wieħed biss.

(5A) Ċelloli *germ line* krijo-preservati li ma jintużawx f'Malta jistgħu jiġu esportati u, jew distribwiti lill-istabbilimenti tat-tessuti barra minn Malta:

Iżda wkoll illi l-esportazzjoni u, jew distribuzzjoni taċ-

ċelloli *germ line* lill-istabbilimenti tat-tessuti barra minn Malta għandha tkun irreġistrata b'mod li jkun assigurat li jkunu traċċabbli u li dan ir-reġistru għandu jkun mibgħut lill-Awtorità mingħajr dewmien.

(6) Għandha tkun ir-responsabbiltà ta' kull persuna bil-liċenzja li tirċievi ċelloli *germ line* mogħtija b'donazzjoni li tivverifika l-eliġibilità u l-adegwatezza tad-donatur u tal-ġenitur prospettiv għand min ser jiġu donati ċ-ċelloli *germ line* skont id-dispożizzjonijiet preċedenti, li żżomm reġistru b'notamenti aġġornati, li jinkludi reġistru traċċabbli għad-donaturi u li tinforma lill-Awtorità mingħajr dewmien bid-dettalji sħaħ ta' kull donazzjoni.

(7) Kull min juża, jittrasferixxi jew jiffertilizza xi ċelloli *germ line* b'kontravvenzjoni ta' dan l-artikolu jkun ħati ta' reat u jeħel, meta jinsab ħati, multa ta' mhux anqas minn għaxart elef euro (€10,000) u mhux aktar minn tlieta u għoxrin elf euro (€23,000) jew priġunerija ta' mhux aktar minn ħames snin jew dik il-multa u l-priġunerija flimkien:

Iżda meta l-persuna li tkun wettqet l-imsemmija proċedura tkun tabib, it-tabib għandu jiġi eżentat mir-responsabbiltà kriminali meta juri li jkun ta attenzjoni raġonevoli biex jiddetermina li l-persuna li minnha oriġinaw il-*germ line cells* kienet il-ġenitur prospettiv jew donatur eleġibbli skont it-tifsira ta' dan l-Att.

(8) Ebda persuna ma tista' tagħti ħlas lil donatur jew lil persuna oħra li jipprovdi arranġamenti ta' servizzi ta' donatur, jew toffri li tagħmel dan il-ħlas:

Iżda donaturi ta' *oocytes* jistgħu jiġu kumpensati għall-infiq u l-ispejjeż tat-trattamenti ta' stimulazzjoni.

Projbizzjoni ta' għażla ta' sess.

10. (1) Kull persuna li tiffertilizza b'mod artifiċjali ċellola tal-bajd umana ma ċellola tal-isperma li tkun intgħażlet għal-kromosoma ta' sess li tkun fiha, tkun ħatja ta' reat u teħel multa ta' mhux anqas minn erbat elef euro (€4,000) u mhux aktar minn għaxart elef euro (€10,000).

(2) Ebda ħaġa li tinsab fis-subartikolu (1) ma għandha tinftiehem li tipprevjeni s-selezzjoni ta' ċellola tal-isperma minn tabib sabiex jiġi prevenut it-tifel jew it-tifla milli jimrad/timrad minn marda ġenetika li għandha x'taqsam mas-sess.

Projbizzjoni ta' proċess ta' *cloning*.

11. (1) Kull intervent, intenzjonat sabiex jinħoloq bniedem ġenetikament identiku ma' embrijun ieħor, *foetus,* jew bniedem, kemm ħaj jew mejjet, huwa projbit u għal finijiet ta' dan l-artikolu l-kliem "ġenetikament identiku" jfissru bniedem li jaqsam ma' ieħor l-istess sett ta' ġene nukleari.

(2) Kull min jintervjeni jew jipparteċipa f'xi intervent artifiċjali kif imsemmi fis-subartikolu (1) jkun ħati ta' reat u jeħel meta jinsab ħati multa ta' mhux anqas minn għaxart elef euro (€10,000) u mhux aktar minn tlieta u għoxrin elf euro (€23,000) jew priġunerija ta' mhux aktar minn ħames snin jew dik il-multa u l-priġunerija flimkien.

(3) Kull min jittrasferixxi embrijun f'mara kif imsemmi fis-

subartikolu (1) jeħel l-istess piena stabbilita fis-subartikolu (2).

Fertilizzazzjoni, trasferiment ta' embrijun u fertilizzazzjoni artifiċjali mhux awtorizzat wara l-mewt. *Emendat: XXIV.2018.8*

12. (1) Kull min -

(*a*) jiffertilizza b'mod artifiċjali ċellola tal-bajd mingħajr il-kunsens tal-mara, liema ċellola tal-bajd ser tiġi fertilizzata, jew mingħajr il-kunsens tar-raġel, liema ċellola tal-isperma ser tintuża għall-fertilizzazzjoni;

(*b*) jittrasferixxi embrijun f'mara mingħajr il-kunsens tagħha;

(*ċ*) xjentement jiffertilizza b'mod artifiċjali ċellola tal-bajd mal-isperma tar-raġel qabel jew wara mewtu, ħlief fil-każ fejn il-mejjet kien ta l-isperma tiegħu b'donazzjoni;

(*d*) xjentement jiffertilizza b'mod artifiċjali ċellola tal-bajd tal-mara qabel jew wara mewtha , ħlief fil-każ fejn il-mejta kienet tat iċ-ċelloli tal-bajd tagħha b'donazzjoni;

jkun ħati ta' reat u jeħel meta jinsab ħati multa ta' mhux anqas minn għaxart elef euro (€10,000) u mhux aktar minn ħamsa u għoxrin elf euro (€25,000):

Iżda l-piena tiġi mnaqqsa b'grad wieħed jew żewġ gradi -

(i) fir-rigward tal-mara li l-bajda tagħha ġiet iffertilizzata, fir-rigward tal-paragrafu (*ċ*); u

(ii) fir-rigward tar-raġel li l-isperma tiegħu intużat għal fertilizzazzjoni, fir-rigward tal-paragrafu (*d*).

(2) Xejn f'dan l-Att m'għandu jiġi interpretat li jimpedixxi għal raġunijiet mediċi u skont normi mediċi aċċettati t-teħid u l-iffriżar tal-isperma jew tal-bajda ta' persuna bl-iskop ta' użu tal-istess sperma jew bajda fi stadju ulterjuri mill-istess persuna li minnha ġiet meħuda jew iffriżata l-isperma jew il-bajda biex jiġi ġġenerat embrijun.

Projbizzjoni ta' tibdil artifiċjali ta' ċelloli *germ line* tal-bnedmin.

13. (1) Mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (3), kull min xjentement jibdel b'mod artifiċjali l-informazzjoni ġenetika ta' ċellola *germ line* umana, ikun ħati ta' reat u jeħel meta jinsab ħati multa ta' mhux anqas minn għaxart elef euro (€10,000) u mhux aktar minn tlieta u għoxrin elf euro (€23,000) jew priġunerija ta' mhux aktar minn ħames snin jew dik il-multa u l-priġunerija flimkien.

(2) Kull min xjentement juża ċellola *germ line* uman ma informazzjoni ġenetika mibdula b'mod artifiċjali għal fertilizzazzjoni ikun ħati ta' reat u jeħel l-istess piena stabbilita fis-subartikolu (1).

(3) L-ebda reat ma jiġi kommess mit-tabib li jkun wettaq il-proċedura assistita b'mod mediku, taħt is-subartikolu (1) fejn it-tibdil tal-informazzjoni ġenetika taċ-ċellola *germ line* ikun il-konsegwenza mhux intenzjonata, ta' tilqim, radjazzjoni jew trattament jew kimoterpija.

Projbizzjoni ta' formazzjoni ta' *chimerae* u ibridi.

14. (1) Kull min -

(*a*) jgħaqqad embrijuni ma' materjal ġenetiku differenti

ma' ċellola konglomerata bl-użu ta' mill-anqas embrijun uman wieħed; jew

(*b*) jgħaqqad embrijun uman ma' ċellola li jkun fiha informazzjoni ġenetika differenti miċ-ċelloli ta' embrijun u jikkaġuna li jiġu żviluppati aktar; jew

(*ċ*) jiffertilizza ċellola tal-bajd umana mal-isperma ta' annimal jew jiffertilizza ċellola tal-bajd ta' annimal mal-isperma ta' raġel, bl-intenzjoni sabiex jiġi ġġenerat embrijun li jkun kapaċi jiżviluppa,

jkun ħati ta' reat u jeħel meta jinsab ħati multa ta' mhux anqas minn għaxart elef euro (€10,000) u mhux aktar minn sebgħin elf euro (€70,000) jew priġunerija ta' mhux aktar minn seba' snin jew dik il-multa u l-priġunerija flimkien.

(2) Kull min jittrasferixxi f'mara jew f'annimal embrijun li jkun ġie prodott minn proċedura imsemmija fis-subartikolu (1) jew jittrasferixxi f'annimal embrijun uman ikun ħati ta' reat u jeħel l-istess piena stabbilita fis-subartikolu (1).

Projbizzjoni ta' esperimenti fuq embrijuni umani. *Emendat: XI.2022.8.*

15. (1) Huwa pprojbit li jsir xi esperiment fuq embrijuni umani u minn jikser id-dispożizzjonijiet ta' dan is-subartikolu jkun ħati ta' reat u jeħel multa ta' mhux anqas minn għaxart elef euro (€10,000) u mhux aktar minn sebgħin elf euro (€70,000) jew priġunerija ta' mhux aktar minn seba' snin jew dik il-multa u l-priġunerija flimkien.

(2) Il-ħolqien ta' embrijuni umani, għall-finijiet ta' riċerka u esperimenti jew għal xi għan ieħor mhux permess taħt dan l-Att, huwa pprojbit u kull min jikser id-dispożizzjonijiet ta' dan is-subartikolu jkun ħati ta' reat u jeħel l-istess piena stabbilita fis-subartikolu (1).

(3) Interventi kliniki fuq embrijun uman huma permessi bil-kondizzjoni illi dawn l-interventi jsiru b'mod eskussiv għal finijiet ta' dijanjosi jew għal finijiet terapewtiċi li huma relatati mal-embrijun u li jsiru għall-interess tas-saħħa u tal-iżvilupp tal-embrijun innifsu:

Iżda xejn f'dan is-subartikolu bl-ebda mod ma għandu jiġi interpretat bħala li jipprojbixxi interventi kliniċi meqjusa permissibbli skont il-Protokoll, u lanqas li jipprojbixxi lill-ġenitur prospettiv u, jew ġenituri prospettivi milli jagħżel jew jagħżlu l-krijo-preservazzjoni tal-embrijun uman wara li jitwettaq kwalunkwe minn dawn l-interventi fejn din l-għażla tkun meqjusa permissibbli skont il-Protokoll.

Il-kaġun b'mod intenzjonali tal-mewt ta' embrijuni.

16. (1) Kull min b'mod intenzjonali jikkaġuna l-mewt ta' xi embrijun ikun ħati ta' reat u jeħel meta jinsab ħati multa ta' mhux aktar minn tnax-il elf euro (€12,000) jew priġunerija ta' mhux aktar minn sentejn jew dik il-multa u l-priġunerija flimkien.

(2) Dan l-artikolu għandu japplika għal xi *cloning* uman maħluq bi ksur tad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 11.

Applikazzjoni tal-artikoli 121D u 248E(3) tal-Kodiċi Kriminali. Kap. 9.

17. Id-dispożizzjonijiet tal-artikoli 121D u 248E(4) tal-Kodiċi Kriminali għandhom *mutatis mutandis* japplikaw għal persuna li tkun instabet ħatja taħt dan l-Att.

Kunsens informat.
Emendat: XXIV.2018.9

18. (1) Il-kunsens tal-ġenitur jew tal-ġenituri prospettivi li jkun ser ikollhom aċċess għal proċeduri ta' prokreazzjoni assistita b'mod mediku għandu jingħata b'mod espress bil-miktub fuq dik il-formula, kif tista' tiġi preskritta b'regolamenti taħt dan l-Att, u għandu jiġi speċifikat ukoll jekk jagħtux kunsens għall-krijo-preservazzjoni ta' iktar embrijuni milli għandu jkun hemm u jekk jagħtux kunsens għad-donazzjoni ta' embrijuni, jekk neċessarju, lill- u fil-preżenza tat-tabib inkarigat mill-proċedura:

Iżda jekk il-ġenituri prospettivi huma miżżewġin jew f'relazzjoni stabbli, il-kunsens tagħhom għandu jingħata b'mod espress konġunt bil-miktub fuq dik il-formula preskritta:

Iżda wkoll meta l-ġenitur prospettiv jew il-ġenituri prospettivi jagħtu l-kunsens tagħhom għall-krijo-preservazzjoni ta' iktar embrijuni milli għandu jkun hemm u għad-donazzjoni ta' embrijuni fejn neċessarju, it-tabib inkarigat mill-proċedura għandu jagħmel impjantazzjoni ta' massimu ta' żewġ embrijuni:

Iżda wkoll meta l-ġenitur prospettiv jew il-ġenituri prospettivi ma jagħtux il-kunsens tagħhom għall-krijo-preservazzjoni ta' iktar embrijuni milli għandu jkun hemm u għad-donazzjoni ta' bajd fertilizzat fejn neċessarju, it-tabib inkarigat mill-proċedura għandu jiffertilizza biss massimu ta' żewġ bajd:

Iżda wkoll il-kunsens għal krijo-preservazzjoni jista' jkun irtirat biss bil-miktub mill-ġenitur prospettiv jew mill-ġenituri prospettivi qabel ma jsir il-proċess ta' fertilizzazzjoni.

(2) Għall-finijiet ta' kunsens informat u qabel ma tiġi applikata xi proċedura li twassal għall-prokreazzjoni assistita b'mod mediku, it-tabib inkarigat mill-proċedura għandu jinforma fid-dettal u bil-miktub lill-ġenitur prospettiv jew lill-ġenituri prospettivi rigward:

(*a*) il-metodi u trattament ta' kull proċedura li jkunu ser jintużaw;

(*b*) il-kumplikazzjonijiet li jistgħu jinqagħlu lill-mara u lit-tfal prospettivi;

(*ċ*) il-probabilità ta' ċans ta' suċċess tal-imsemmija proċedura;

(*d*) kull riskju involut liż-żewġ ġenituri prospettivi u lit-tfal;

(*e*) il-possibilità ta' effetti psikoloġiċi bħala riżultat tal-applikazzjoni tal-imsemmija proċedura liż-żewġ ġenituri prospettivi u lit-tfal;

(*f*) il-kwistjonijiet bioetiċi, inkluż il-proċess tal-iffriżar involut kif imsemmi fl-artikolu 4 u l-artikolu 7;

(*g*) fejn applikabbli, l-ispejjeż tal-proċedura kollha; u

(*h*) iċ-ċirkostanzi li fihom l-Awtorità tista' tagħti għall-adozzjoni ta' embrijuni lil terza persuna skont dan l-Att.

(3) It-tabib inkarigat mill-proċedura għandu jiżgura li l-ġenituri prospettivi jirċievu rispettivament pariri kliniċi indipendenti kemm qabel, matul u wara l-proċedura.

(4) Kull tabib responsabbli minn proċedura ta' prokreazzjoni assistita għandu jassigura li tinżamm kopja tad-dokumentazzjoni kollha meħtieġa taħt dan l-Att, inkluż dik id-dokumentazzjoni li tiċċertifika li l-kunsens infurmat rikjest b'dan l-artikolu ingħata wara li l-istess tabib ta l-informazzjoni kollha lill-ġenitur prospettiv jew ġenituri prospettivi u wara li jkun assigura li l-ġenituri prospettivi rċevew il-pariri meħtieġa.

L-istatus tat-tfal imwielda. *Sostitwit: XXIV.2018.10.*

19. (1) It-tfal li jkunu mwielda minn riżultat ta' proċedura ta' prokreazzjoni assistita b'mod mediku, inklużi każijiet fejn it-tfal ikunu mwielda minn ċelloli *germ line* mogħtija b'donazzjoni jew minn embrijun mogħtija b'donazzjoni, għandhom jiġu kunsidrati bħala t-tfal tal-ġenitur prospettiv jew tal-ġenituri prospettivi li kienu taw il-kunsens tagħhom b'mod espress bil-miktub kif provdut fl-artikolu 18 u dawn it-tfal għandhom, għall-għanijiet u l-finijiet tal-liġi, jiġu kkunsidrati li twieldu b'mod naturali mill-istess ġenitur prospettiv jew ġenituri prospettivi mingħajr l-intervent tal-proċedura kif imsemmija qabel; u bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' xi liġi oħra, dawn it-tfal għandhom jiġu reġistrati f'kull att ta' stat ċivili bħala dixxendenti diretti ta' dawn il-ġenitur prospettiv jew il-ġenituri prospettivi li għandhom igawdu dawk id-drittijiet u jassumu dawk l-obbligi skont il-liġi fir-rigward ta' dawn it-tfal.

(2) Ma għandu jkun hemm l-ebda rabta ta' filjazzjoni bejn it-tfal imwielda minn ċelloli *germ line* donati jew minn embrijuni adottati, u l-persuni li taw b'donazzjoni l-imsemmija ċelloli *germ line* jew minn min l-imsemmija embrijuni adottati oriġinaw.

Oġġezzjoni tal-kuxjenza.

20. (1) Professjonist fil-kura medika ma huwa taħt l-ebda obbligu biex jipparteċipa f'xi proċedura sabiex tiġi applikata xi teknika ta' prokreazzjoni assistita b'mod mediku regolata b'dan l-Att, meta dan il-professjonist iqis din il-parteċipazzjoni oġġezzjonabbli bħala kwistjoni ta' kuxjenza u jiddikjara din l-oġġezzjoni min qabel. Din id-dikjarazjoni għandha tintbagħat, fi żmien tliet xhur mid-data ta' meta dan l-Att jiġi fis-seħħ, lill-Awtorità u lid-direttur tal-isptar jew l-istabbiliment mediku fejn jaħdem il-professjonist fil-kura medika.

(2) L-oġġezzjoni dikjarata kif provdut fis-subartikolu (1) tista' tiġi revokata jew l-imsemmija oġġezzjoni tista' tiġi dikjarata wkoll wara li jkun skada l-perijodu msemmi fis-subartikolu (1), iżda f'dan il-każ id-dikjarazzjoni li tkun qed tqajjem l-oġġezzjoni għandha tiġi fis-seħħ wara li jkun għadda xahar mid-data ta' meta ġiet komunikata kif provdut fis-subartikolu (1).

(3) Din l-oġġezzjoni dikjarata kif imsemmi fis-subartikoli (1) jew (2) għandha jkollha effett sabiex teżenta lill-professjonist fil-kura medika li jkun qed jagħmel id-dikjarazzjoni milli jipparteċipa f'xi proċedura jew f'attività speċifikatament jew neċessarjament intiża għall-implimentazzjoni tat-teknika jew proċedura li twassal għall-prokreazzjoni assistita b'mod mediku iżda ma teżentahx milli jipprovdi għajnuna qabel jew wara l-imsemmija proċedura jew attività.

Pieni addizzjonali.

21. Mingħajr ħsara għal kull piena preskritta b'dan l-Att jew b'xi liġi oħra, meta il-persuna li tinstab ħatja ta' reat taħt dan l-Att huwa tabib jew professjonist fil-kura medika, il-Qorti għandha tordna li tintbagħat kopja tas-sentenza lill-kunsill kompetenti taħt l-Att dwar il-Professjonijiet tas-Saħħa u lill-Ministru.

Kap. 464.

Liċenzja tal-post. *Sostitwit: XXIV.2018.11.*

22. (1) L-ebda post ma jista' jintuża għal xi attività li jkollha x'taqsam ma' prokreazzjoni assistita b'mod mediku sakemm dak il-post ma jkunx liċenzjat għaldaqstant mill-Awtorità dwar il-Liċenzji skont l-Att dwar id-Demm Uman u Trapjanti u kull regolamenti magħmula taħtu.

Kap. 483.

(2) Għandu jkun id-dmir ta' kull persuna bil-liċenzja li żżomm reġistru kunfidenzjali bid-dettalji kollha ta' kull prokreazzjoni assistita b'mod mediku, donazzjoni ta' ċelloli *germ line,* krijo-preservazzjoni ta' ċelloli *germ line,* krijo-preservazzjoni ta' embrijuni skont dan l-Att u li tgħaddi l-informazzjoni lill-Awtorità mingħajr dewmien.

Setgħa biex isiru regolamenti. *Emendat: XI.2022.9.*

23. (1) Il-Ministru jista', flimkien mal-Ministru responsabbli għall-ġustizzja, jagħmel regolamenti sabiex:

(*a*) jippreskrivi dak kollu li jista' jiġi preskritt għall-implimentazzjoni u l-eżekuzzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att;

(*b*) jirregola l-liċenzar ta' postijiet użati sabiex jitwettqu proċeduri ta' prokreazzjoni assistita b'mod mediku inklużi l-kondizzjonijiet meħtieġa għal tabib biex jipprattika xi proċedura bħal din f'postijiet bħal dawn;

(*ċ*) jistipula kondizzjonijiet sabiex jitwettqu dawn il-proċeduri ta' prokreazzjoni assistita b'mod mediku;

(*d*) jippromulga jew iġib fis-seħħ kwalunkwe Protokoll imsemmi f'dan l-Att u sabiex jirrevoka, jemenda jew ivarja l-istess.

(2) Il-Protokoll maħruġ fit-termini ta' dan l-Att jista' jiġi ppubblikat bl-ilsien Ingliż biss.